



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Schipani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 48453/2019 R.G.A.C.C., vertente

TRA

Parte_1

rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Maria Palmigiano, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1

rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Coljca e dall'avv.to Ludovico Baordo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 26.5.2021, i procuratori delle parti hanno concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico in data 18 e 21 maggio 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha convenuto in giudizio *Controparte_1* e ha chiesto al Tribunale di:

- A) ritenere e dichiarare che, con la proposta immobiliare sottoscritta il 20.11.2018, [...] CP_1 ha promesso di vendere a Parte_1 il box n. 183, sito in Fiumicino (RM), via Gian Lorenzo Bernini n. 17, interamente di proprietà del sig. CP_1, censito nel Catasto Fabbricati Comune di Roma al foglio 734, p.lla 706, sub 1634, int. 183;
- B) accertare e dichiarare che il sig. CP_1 non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire il box sopra descritto;
- C) conseguentemente emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al sig. Pt_1 la proprietà del box;
- D) condannare il convenuto al risarcimento dei danni per ritardata consegna del bene, oltre che alle spese legali sostenute per il procedimento di mediazione volontaria;
- E) condannare la parte venditrice alla refusione di tutte le spese affrontate dal sig. Pt_1 per voli, alberghi, pedaggi autostradali, affitto vettura, essendosi lo stesso dovuto recare da Malta in Italia, sia per presenziare al rogito notarile ove il CP_1 non si è presentato, sia per le trasferte in Italia per conferire l'incarico per la mediazione, nonché per presenziare alla mediazione di maggio 2019, come da allegato prospetto;
- F) procedere alle necessarie compensazioni tra il debito del sig. Pt_1 per il saldo prezzo e il controcredito del sig. CP_1 per la causale della compravendita;
- G) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza.

In subordine, ha chiesto di dichiarare risolto il contratto preliminare e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione della caparra di € 5.000,00 in misura doppia, e quindi pari ad € 10.000,00, in favore dell'attore, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per il pagamento del compenso di € 3.600,00 all'agenzia immobiliare, per raggiungere la città di Roma, per la mediazione (per € 650,00), nonché al risarcimento del danno sofferto per mancata consegna del bene in misura non inferiore ad € 2.500,00, il tutto per un totale di € 18.595,00.

Si è costituito, in data 31.10.2019, Controparte_1, chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo, Controparte_2 in via pregiudiziale, ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda *"per asimmetria petitum e personae con il procedimento di mediazione per i motivi meglio espressi in premessa"*; nel merito, ha chiesto di dichiarare *"l'inammissibilità della citazione"*, non essendo la proposta di acquisto suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., di ordinare al terzo chiamato di provvedere alla suddivisione in quote del finanziamento congiuntamente al frazionamento dell'ipoteca a garanzia, di rigettare in ogni caso la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo stata spiegata in violazione del divieto di cumulo tra risarcimento del danno e adempimento in forma specifica e, comunque, non provata e, in via subordinata, di dichiarare il terzo tenuto a rispondere del danno e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno.

Con decreto del 4.11.2019, è stata respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.

All'udienza del 27.11.2019, le parti hanno dichiarato che il bene oggetto di causa era di proprietà del solo convenuto (circostanza risultante anche dalla visura catastale in atti) e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Con ordinanza del 18.11.2020, ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporre c.t.u., la causa è stata rinviata all'udienza del 30.3.2022 per la precisazione delle conclusioni, poi anticipata, su richiesta di parte attrice, al 26.5.2021.

In conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid 19, con decreto del 19.4.2021, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza.

Le parti hanno concluso come da foglio depositato nel termine loro assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.

E infatti, quanto al tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, si osserva che l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. è di natura personale e ha ad oggetto l'adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta.

Non vertendosi, dunque, in tema di diritti reali, non è previsto l'obbligo di mediazione obbligatoria.

Tale motivo assorbe e supera tutte le questioni ampiamente dibattute dalle parti sul punto.

Nel merito, si ritiene che la proposta di acquisto sottoscritta dall'attore il 20.11.2018, accettata dal convenuto in pari data e portata a conoscenza del proponente il 21.11.2018, costituisca contratto preliminare, contenendo tutti gli elementi necessari a costituire un vincolo contrattuale tra le parti.

Sono infatti determinati e ben individuati le parti che rispettivamente si obbligavano a vendere e ad acquistare, il bene immobile e i dati catastali, il prezzo (di € 20.000,00) e le modalità di corresponsione (€ 5.000,00 alla proposta e il saldo al rogito), il termine per la stipula del rogito (entro e non oltre il 21.2.2019).

Era previsto che la proposta sarebbe divenuta contratto preliminare al momento della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente e che, in tal caso, la somma di € 5.000,00, versata dal proponente e consegnata dal mediatore al promittente venditore, da deposito fiduciario sarebbe divenuta caparra confirmatoria.

Era previsto che le parti stipulassero direttamente il rogito.

Tutti i descritti elementi dimostrano univocamente che l'accordo costituisce già contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., non potendosi configurare quale "*accordo di massima su taluni punti*" da inserire nel solco delle trattative, come sostenuto da parte convenuta, la quale tra l'altro non ha chiarito quali fossero i punti che eventualmente dovevano essere approfonditi e cristallizzati in un accordo giuridicamente vincolante.

Ciò detto, il convenuto non ha contestato in maniera specifica e chiara i seguenti fatti dedotti in citazione: 1) era stata fissata, per il rogito presso lo studio del notaio Per_1

CP_3 , la data del 18.1.2019; 2) non si è pervenuti alla stipula in quanto il promittente venditore non si è presentato al rogito, né ha dato disponibilità per una diversa data, rendendosi irreperibile; 3) il convenuto ha taciuto all'attore la presenza di un'ipoteca giudiziale iscritta sul bene dall'ex coniuge del CP_1 , Persona_2 .

La contestazione alla pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta è infatti del tutto generica, dovendosi rammentare che i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020).

Ma, oltre ad essere generica, la contestazione è contraddetta dalla stessa difesa del convenuto, laddove afferma, alla pag. 7, che *“le circostanze impeditive al perfezionamento della compravendita di cui lamenta controparte, sono essenzialmente dipese dall’erroneo frazionamento del mutuo e dalla mancata suddivisione in quote del finanziamento, effettuati dall’Istituto mutuante all’atto delle trascrizioni effettuate”*, poiché la quota di mutuo residuo gravante sull'immobile oggetto della mancata compravendita coinvolgeva anche l'abitazione e il secondo box, il che aveva di fatto impedito l'estinzione del mutuo sul box oggetto del preliminare e l'eventuale accollo della quota da parte del promissario acquirente (nonostante il box non costituisse pertinenza dell'abitazione).

Siffatta difesa conferma che il convenuto non si è presentato al rogito in quanto non era possibile estinguere il mutuo limitatamente al box.

In sostanza, deve ritenersi accertato il grave inadempimento del predetto, il quale, prima di porre in vendita il bene e, soprattutto, prima di accettare la proposta di acquisto, avrebbe dovuto procurare il frazionamento in quote del mutuo erogato.

Di contro, il CP_1 , pur in mancanza delle dette condizioni, ha posto il bene in vendita, ha accettato la proposta del Pt_1 e ha incassato la somma di € 5.000,00 da questi versata, senza poi presentarsi al rogito e senza adempiere all'obbligazione di trasferire il bene.

Tale condotta inadempiente è ascrivibile in via esclusiva al convenuto, essendo evidente la sua responsabilità contrattuale, e non certo all'Istituto di credito (che secondo il CP_1 , per negligenza, aveva reso di fatto impossibile la vendita per singola unità, a meno di non provvedere alla estinzione totale del mutuo residuo, per un corrispettivo nettamente superiore a quello di compravendita, cfr. pag. 8), del quale è stata negata la chiamata in causa.

Accertato l'inadempimento, si osserva tuttavia che l'art. 2932 c.c. prevede che la parte possa ottenere sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso *“qualora sia possibile”*.

Nella specie, non è contestato ed è documentalmente provato che non vi è stato frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, che risulta gravante sull'appartamento e sui due box auto, tra i quali quello oggetto di controversia.

Ciò costituisce, ad avviso del giudicante, ostacolo alla pronuncia ex art. 2932 c.c., dovendosi rilevare che la domanda non è stata subordinata alla liberazione dell'immobile dall'ipoteca, che, come si è visto, interessa anche beni diversi da quello in questione.

Ne consegue che non può essere emessa la sentenza ex art. 2932 c.c., di talché la domanda principale deve essere respinta.

Procedendo ora all'esame della domanda subordinata, si premette che il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata e di non modificarne i fatti costitutivi fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (così, da ultimo, Cass. n. 7467/2020).

Pacifico, in giurisprudenza, è tale principio, secondo cui nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (tra le tante, Cass. n. 13602/2019).

Posto dunque che la qualificazione della domanda è riservata al Giudice, si evidenzia in primo luogo che la domanda subordinata deve essere qualificata come domanda di risoluzione e non di recesso.

E infatti, con riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 cod. civ., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi implicitamente avanzata dalla parte adempiente quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronuncia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza (Cass. n. 22657/2017).

Nella specie, l'attore, lungi dal chiedere soltanto il doppio della caparra, ha chiesto espressamente di dichiarare risolto il contratto, con condanna al risarcimento dei danni, dettagliatamente indicati e richiesti, sicché deve escludersi che abbia inteso proporre la domanda di recesso ex art. 1385 c.c.

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c. (Cass. n. 8571 del 27/03/2019).

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente

cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata (Cass. n. 11012 del 08/05/2018).

Ciò posto, in ragione di quanto detto sopra, sussistendo l'inadempimento di *non scarsa importanza del convenuto*, va accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare.

Avendo l'attore chiesto la risoluzione e non avendo esercitato giudizialmente il recesso, il predetto non ha diritto ad ottenere il doppio della caparra, ma soltanto la restituzione della stessa.

L'obbligo di restituzione ex art. 1458 c.c. deriva dalla natura indebita della prestazione, ancorché sopravvenuta, per essere venuto meno - per effetto della risoluzione - il titolo giustificativo.

Il convenuto deve quindi essere condannato alla restituzione della somma di € 5.000,00, versata dall'attore al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto (poi accettata dal **CP_1**, il quale ha proceduto all'incasso).

Quanto alla domanda risarcitoria, incombe sulla parte attrice l'onere di dimostrare il danno patrimoniale: non è infatti sufficiente, ai fini della condanna al risarcimento del danno, l'allegazione dell'inadempimento della controparte, occorrendo altresì la prova – che deve essere fornita dall'attore – dell'effettivo nocumento economico subito quale conseguenza diretta e immediata di tale inadempimento (cfr. Cass. n. 21140 del 10/10/2007).

Con riferimento al pagamento della provvigione all'agenzia, l'attore ha prodotto la fattura n. 60/18 del 21.11.2018 emessa da **Organizzazione_1**

Il convenuto non ha contestato l'avvenuto pagamento, sicché va riconosciuta all'attore la somma di € 3.660,00.

Per il resto, le allegazioni attoree sono rimaste sfornite di prova.

Il **Pt_1** si è limitato a produrre esclusivamente una tabella riepilogativa delle spese di viaggio e di soggiorno, redatta dal medesimo e non supportata da alcun documento comprovante gli esborsi.

E' evidente che nessuna efficacia probatoria può essere attribuita al prospetto in esame.

Del pari non documentato è l'esborso asseritamente sostenuto per le spese legali relative alla procedura di mediazione.

Deve essere infine disattesa la richiesta di condanna al risarcimento del danno da mancata consegna del bene, di cui non è stata in alcun modo specificata la natura né descritto il nesso tra l'inadempimento che ha condotto alla risoluzione del contratto e il non meglio individuato danno in parola.

In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 8.660,00.

Nulla spetta, in difetto di domanda, a titolo di interessi (Cass. n. 4423 del 04/03/2004; Cass. n. 18292 del 19/09/2016).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria, per cui si applicano i valori minimi (€ 480,00), tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria diversa da quella documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda subordinata, dichiara risolto, per grave inadempimento del convenuto, il contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in data 20/21.11.2018;
- 2) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 8.660,00;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 3.715,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Roma, 30.10.2021

Il Giudice
Giovanna Schipani